



TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/gga/CGVM/kmd

Santiago, diez de febrero de dos mil veintiséis.

Proveyendo al otrosí de fojas 373 y 404: Atendido lo expuesto por la defensa del requerido, en estrados, téngasele por desistida de los recursos de apelación de fojas 373 y 404 dirigidos contra las resoluciones de diecisiete de julio y veinticinco de septiembre, ambas de dos mil veinticinco, respectivamente.

VISTOS Y TENIENDO, ADEMÁS, PRESENTE:

1°) Que el asunto sometido al conocimiento y resolución de este Tribunal consiste en determinar si la parte requerida ha incurrido en la causal de contravención grave a las normas de la probidad administrativa que amerite la remoción del requerido, al haber suscrito los Decretos Alcaldicios N°888 de dos mil veintiuno y N°1.429 de dos mil veintidós. En el primero de ellos se nombró a doña Cristina González Santibáñez - pareja sentimental del requerido- como Jefa de Participación Ciudadana del municipio de Chimbarongo y, en el segundo de ellos, promovió a la señora González Santibáñez en su carrera funcionaria;

2°) Que, para efectos de comprender los contornos de la infracción imputada, es preciso señalar que el concepto de probidad constituye uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho, en cuanto es un elemento orientador de la actuación estatal y, a su vez, una limitación que condiciona la legitimidad del ejercicio del poder público, al sujetar a los integrantes de los diversos órganos del Estado al principio de legalidad y al imponer que la actividad de dichos órganos deba propender al interés general.

Así, la Constitución Política de la República, en su artículo 8°, inciso primero, impone a todos quienes ejercen funciones públicas la obligación de cumplir estrictamente el principio de probidad en todas sus actuaciones;

3°) Que, en este orden de ideas, el artículo 52 inciso segundo de la Ley N°18.575 define la "probidad" como un principio que impone a las autoridades de la Administración del Estado y a los funcionarios de la





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/gqa/CGVM/kmd

Administración Pública un deber de comportamiento, en los siguientes términos: *"El principio de la probidad administrativa consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y legal de la función o cargo con preeminencia del interés general sobre el particular"*.

Este principio no hace otra cosa que obligar a las autoridades a privilegiar los intereses, en la especie, del municipio, por sobre los personales del Alcalde o de los funcionarios, considerados individualmente.

En el mismo sentido, la Excma. Corte Suprema, en el Rol N°242.511-2023, dejó establecido que *"el principio de probidad se trata de un concepto jurídico y ético, razón por la cual, se ha entendido por la doctrina y la jurisprudencia administrativa que, importa no solo no cometer ilícitos funcionarios, sino que una forma de vida, un enfoque y guía para el desarrollo de la labor pública, que importa ajustar su conducta al ordenamiento jurídico y, en definitiva, a lo correcto desde un punto de vista ético"* (c. 6°);

4°) Que, para entender la relevancia del principio de probidad en la función pública, es posible tener a la vista los fundamentos de la Ley N°20.880 que, en su Mensaje, señaló que *"(...) el principio de probidad se vincula íntimamente a la existencia de un régimen democrático. La democracia no sólo tiene una naturaleza procedimental, sino también una de carácter sustantivo. Es este carácter sustantivo el que genera mayores grados de legitimidad al sistema democrático. Parte de ese carácter sustantivo lo constituye, además de un gobierno eficiente y respetuoso de los derechos fundamentales, entre otras cosas, el respeto del principio de probidad. La actuación honesta de quienes llevan sobre sí la responsabilidad de orientar el accionar del Estado, permite construir un régimen en que las autoridades trabajan en forma eficiente por y para los ciudadanos, y no por y para ellos o en beneficio de grupos de interés que persiguen promover sus intereses particulares o partidistas en desmedro del bienestar general. Una democracia en la cual las autoridades realizan sus*





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/gqa/CGVM/kmd

cometidos honestamente alcanza mayores grados de legitimidad y reconocimiento social que una en la cual la corrupción afecta el aparato gubernamental. Un Estado probo, además, genera mayores incentivos para que los ciudadanos participen en la definición de la "cosa pública". La razón de ello es, simplemente, que existe una mayor legitimidad del régimen." (Historia del Artículo 1° de la Ley N°20.880. Mensaje. P. 3);

5°) Que, sobre la infracción al principio de probidad derivado de la omisión del deber de abstención por existir una circunstancia que compromete la imparcialidad de la autoridad, la Contraloría General de la República, en Dictámenes N°30.313 de dos mil trece, 14.165 y 25.336, ambos de 2012, ha señalado que: "(...) *el principio de probidad administrativa tiene por objeto impedir que las personas que ejercen cargos o funciones públicas, puedan ser afectadas por un conflicto de interés en su ejercicio, aun cuando aquel sea solo potencial, para lo cual deberán cumplir con el deber de abstención que instruye la ley*"; y

6°) Que, así las cosas, la infracción al principio de probidad, derivado de la omisión del deber de abstención previsto en el artículo 62 N°6 inciso 2° de la Ley N°18.575, importa una afectación a la confianza pública en la institucionalidad y, aun cuando este Tribunal considera que resulta desproporcionada la destitución en atención a la gravedad del hecho, toda vez que no se ha establecido mala fe o un perjuicio patrimonial para la Municipalidad, sí ha arribado a la convicción que corresponde aplicar una sanción de mayor entidad a la determinada por el Tribunal de primera instancia, razón por la que se le impone al requerido don Marco Antonio Contreras Jorquera, la sanción prevista en el artículo 120 letra c) de la Ley N°18.883, por el término de tres meses, con el goce del 50% de sus remuneraciones y sin poder hacer uso de los derechos y prerrogativas inherentes al cargo.

Por estas consideraciones y citas constitucionales y legales, **se confirma** la sentencia apelada de cuatro de noviembre de dos mil veinticinco, escrita a fojas 429





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/gga/CGVM/kmd

(TCE), **con declaración** que se sanciona al alcalde de Chimbarongo, don Marco Antonio Contreras Jorquera a la medida disciplinaria prevista en el artículo 120 letra c) de la Ley N°18.883, por el término de tres meses, a contar de la ejecutoria de la presente sentencia, con el goce del 50% de su remuneración y sin poder hacer uso de los derechos y prerrogativas inherentes al cargo.

Se previene que el ministro señor Astudillo concurre a la decisión expresada precedentemente, aunque sin adherir a lo expresado en el motivo sexto que antecede, en cuanto se hace consistir la falta de gravedad en la ausencia de mala fe y de perjuicio. En su concepto, el deber de abstención no pudo ser desconocido por el alcalde requerido, lo que excluye la buena fe y, luego, porque al tratarse de la designación para un cargo en la administración municipal, no es dable exigir la concurrencia de perjuicio, bastando el hecho del nombramiento por parte de la autoridad impedida de hacerlo. Como fuere, de momento que la función que sirve el requerido es de elección popular, significa que la conducta reprochada ha de estar revestida de factores adicionales que justifiquen esa medida más extrema, sin que quien previene los advierta en este caso, como para adoptar la remoción que se pretende.

El Tribunal Electoral de la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins deberá comunicar a la Contraloría General de la República la presente medida disciplinaria.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°1890-2025.-

ARTURO JOSE PRADO PUGA
Fecha: 10/02/2026

MAURICIO ALONSO SILVA CANCINO
Fecha: 10/02/2026

Adelita Inés Ravanales Arriagada
Fecha: 10/02/2026

Omar Antonio Astudillo Contreras
Fecha: 10/02/2026

GABRIEL HECTOR ASCENCIO MANSILLA
Fecha: 10/02/2026

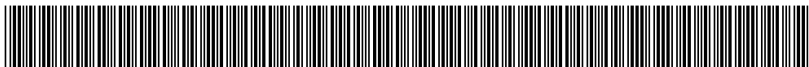
Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Mauricio Alonso Silva Cancino, doña Adelita Inés Ravanales Arriagada, don Omar Antonio Astudillo Contreras y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°1890-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.



CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 10/02/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 10 de febrero de 2026.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 10/02/2026



BA404454-2D6A-4905-9E22-268D7AC319CE

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.